

刑法
No264

共通問題 R2-16

(配点: 2)

月 日

月 日

名誉毀損罪及び侮辱罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 名誉毀損罪及び侮辱罪の保護法益は、いずれも人の外部的名誉であり、法人については、侮辱罪の客体になり得ない。
2. 死者であっても、その外部的名誉を保護すべきことに変わりはないので、死者の名誉を毀損する事実が摘示された場合も、その事実の真偽にかかわらず、名誉毀損罪が成立し得る。
3. 特定かつ少数の者に特定人の名誉を毀損する事実を摘示した場合、その内容が拡散する可能性があったとしても、「公然と」事実を摘示したことにはならない。
4. 風評の形式を用いて人の社会的評価を低下させる事実が摘示された場合、刑法第230条の2にいう「真実であることの証明」の対象となるのは、風評が存在することではなく、そのような風評の内容たる事実が存在することである。
5. 表現方法が嘲笑的であるとか、適切な調査がないまま他人の文章を転写しているなどといった、事実を摘示する際の表現方法や事実調査の程度は、摘示された事実が刑法第230条の2にいう「公共の利害に関する事実」に当たるか否かを判断する際に考慮すべき要素の一つである。

1 誤っている

大判大 15.3.24 は、名誉毀損罪はある特定の人又は人格を有する団体に対しその名誉を毀損することによって成立するとしており、名誉の主体である人には、自然人のほか、法人などの団体を含むとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、団体でも社会的活動を行っている以上、その評価は法的保護に値するという点を挙げている。

2 誤っている

230 条 2 項。死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。その趣旨は、真実であれば、歴史的批判の対象になるという点にある。

3 誤っている

最判昭 34.5.7 (百選Ⅱ19 事件)。名誉毀損罪は「公然と」事実を摘示することを成立要件としている (230 条 1 項)。この点、判例は、「公然」とは、摘示された事実を不特定又は多数人が認識し得る状態を指すとしている (大判昭 3.12.13)。もっとも、判例は、摘示の直接の相手方が特定かつ少数の場合であっても、その相手方を通じて事実が不特定又は多数人へ伝播する可能性があれば「公然」の要件を満たすとしている (伝播性の理論、最判昭 34.5.7)。

4 正しい

最決昭 43.1.18 は、『人の噂であるから真偽は別として』という表現を用いて、公務員の名誉を毀損する事実を摘示した場合、刑法 230 条ノ 2 所定の事実の証明の対象となるのは、風評そのものが存在することではなく、その風評の内容たる事実の真否である」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、情報の受け手は、うわさの内容を信じてしまうのが通例であるから、そこでは風評の内容たる事実が摘示されたものと考えらるべきであるということを挙げている。

5 誤っている

最判昭 56.4.16 (百選Ⅱ20 事件)。月刊誌の記事において、宗教法人を批判するにあたって、その象徴的存在である会長の私的行動を取り上げたことにつき 230 条の 2 の適用があるかが争われた事案において、判例は、『『公共ノ利害ニ関スル事実』にあたるか否かは、摘示された事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断されるべきものであり、これを摘示する際の表現方法や事実調査の程度などは、同条にいわゆる公益目的の有無の認定等に関して考慮されるべきことがらであつて、摘示された事実が『公共ノ利害ニ関スル事実』にあたるか否かの判断を左右するものではない』としている。